



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (Licitación Pública N° 004 de 2017)	
N°	229
FECHA	02 NOV 2017
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT	890.983.813-8.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INGESANTUARIO
NIT.	901.119.259-1
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA, SEDE PRIMARIA. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
VALOR:	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$278.000.000).
PLAZO:	PLAZO DE TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Entre los suscritos a saber, de una parte el **MUNICIPIO DE EL SANTUARIO**, identificado con el **NIT 890.983.813-8**, y representado legalmente por el Doctor **LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE** identificado con cédula de ciudadanía 70.695.235 expedida en Santuario (Antioquia), en calidad de Alcalde Municipal, quien obra en la calidad indicada, en los términos de la Constitución Nacional, Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo Municipal N° 10 de 2016, quien en adelante y para los efectos de este contrato se llamará el **CONTRATANTE**, y de otra parte la **"UNIÓN TEMPORAL INGESANTUARIO"**, identificado con **NIT. 901.119.259-1**, representada legalmente por el señor **CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ** identificado con cedula de ciudadanía 71.694.842 expedida en Medellín (Antioquia), quien en adelante y para los efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido en celebrar el presente contrato de Obra Pública cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA, SEDE PRIMARIA. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA"**, que se regirá por las normas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y por sus decretos reglamentarios, entre ellos el Decreto 1082 de 2015, los vacíos se regirán por las normas civiles y comerciales contenidas en el Código Civil y Código de Comercio respectivamente, bajo las cláusulas que más adelante se detallan, no obstante lo dicho, la presente actuación contractual estará regida por las siguientes consideraciones: i). Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante legal de la Entidad. ii). Que, la Administración Municipal de El Santuario (Antioquia) a dicha necesidad encuentra su respaldo jurídico - administrativo, siguiendo los mandatos superiores y legales teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016-2019 bajo el lema **"Juntos Hacemos El Cambio"** Aprobado mediante Acuerdo Municipal 003 de 2016, dentro del cual se tiene contemplado la Línea Estratégica 2. UN SANTUARIO SOCIAL E INCLUYENTE, Componente 1. EDUCACIÓN, Objetivo 4. MEJORAR Y CUALIFICAR LOS ENTORNOS EDUCATIVOS, Programa 2. MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL. iii) Que, dicho proceso contractual fue aprobado mediante Acta de Comité de Contratación N° 028 de 2017 de fecha 15 de Junio de 2017 4). Que, obra



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

constancia de la publicación de la Licitación Pública N° 004 de 2017, por parte de la Administración Municipal en la página del SECOP proceso ordenado mediante Resolución N° 594 del 22 de Agosto de 2017 y designado el Comité Evaluador mediante Resolución N° 595 de igual fecha; se acredita la presentación por parte de dos (2) oferentes con el ánimo de participar dentro del proceso de Selección; evaluadas las propuestas, publicado el informe de evaluación en legal y debida forma, obteniendo los resultados finales de la evaluación, procediéndose a adjudicar el contrato para la **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA, SEDE PRIMARIA. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA"** a la **UNION TEMPORAL INGESANTUARIO** identificado con NIT. 901.119.259-1, y representada legalmente por el señor **CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ** identificado con cedula de ciudadanía 71.694.842 expedida en Medellín (Antioquia), mediante Resolución de Adjudicación N° 678 de fecha 27 de Septiembre de 2017, ya que se ajustó a las exigencias y necesidades determinadas por el Municipio y en las reglas procesales determinadas para el proceso de selección, por tanto, el contrato a suscribir se registrará por las normas relacionadas en precedencia de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA. Objeto.** EL CONTRATISTA se obliga a favor del Municipio a la **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA, SEDE PRIMARIA. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA"**, todo ello en los términos presentados en su propuesta y aceptados por el Municipio, los cuales hacen parte integral de la relación contractual a suscribir. **SEGUNDA. Alcance de objeto.** La obra pública que **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar al Municipio es el presentado en la propuesta técnica - económica, la cual hace parte integral del presente contrato, de acuerdo a las exigencias establecidas en los estudios previos, análisis del sector y los pliegos de condiciones definitivos. **TERCERA. Valor y forma de pago.** El valor del presente contrato se fija en la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$278.000.000)**. La Entidad pagara mensualmente el valor del contrato que le corresponda, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto designado. Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES**. El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones de ley y soportar de manera documentada dichas obligaciones previas a la solicitud de pago a la Entidad. La última acta de pago no será inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Entidad Contratante: i) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto salario y/o de los servicios prestados. ii) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus honorarios, salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. iii) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas prestadoras del servicio, de las



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

redes de servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato.

Parágrafo 1. Del valor del pago, se le deducirán los impuestos de ley de carácter nacional y local a que haya lugar. **Parágrafo 2.** Para la realización del pago **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 23º de la Ley 1150 de 2007 y Ley 100 de 1993.

CUARTA. Plazo del contrato. El término de duración del presente contrato será tres (03) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. No obstante el término estipulado, las partes podrán darlo por terminado anticipadamente de mutuo acuerdo o suspenderlo por las causales establecidas en la Ley. **QUINTA. Obligaciones de las partes.** Para hacer viable la ejecución del presente contrato, además de las establecidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993 se asumirán las siguientes obligaciones: **El Municipio** se obliga a: i) Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, ii) Efectuar los pagos al Contratista en el lugar y forma convenida, iii) A declarar como cierta toda la información que ha suministrado respecto de los asuntos del objeto contratado, de manera que no se vaya a desvirtuar lo actuado por algún hecho conocido por este y no puesto en conocimiento oportuno al Contratista, iv) Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad de las actividades definidas en el contrato. **EL CONTRATISTA:** Cumplir con las siguientes obligaciones, además de lo establecido en el objeto y su alcance: i) Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. ii) Mantener comunicación con el Municipio, a fin de recibir orientaciones y evaluar el proceso ejecutado. iii) Cumplir con las correspondientes cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social. **SEXTA. Cláusula penal pecuniaria.** En caso de declaratoria de caducidad, el municipio podrá imponer al **CONTRATISTA** una sanción pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio. **SÉPTIMA. Multas.** En los eventos que **EL CONTRATISTA** incurra en mora o en incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en el contrato, se le aplicaran multas sucesivas así: a) Por cada día de retardo en la entrega de las obras o cuando los trabajos no avanzaren al ritmo necesario para garantizar la entrega dentro del plazo estipulado, se le aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1/100) del valor del contrato. b) Cuando no diere inicio a los trabajos en forma oportuna, se le aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1/100) del valor del contrato por cada día de retraso. c) Por no acatar las órdenes del interventor, multa del cero punto cinco por ciento (0.5x100) del valor total del contrato, por cada orden no cumplida. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio establecidas en el pliego de condiciones. d) Por perjuicios en las vías y carencia de medidas de seguridad y señalización establecidas en el pliego, se le aplicará una multa del uno por ciento (1/100) del valor del contrato por cada día de retraso en el incumplimiento de esta obligación. e) Por cada día de retraso en la entrega de la información necesaria para la liquidación por causa imputable al Contratista dentro del plazo fijado en el pliego de condiciones, se le aplicará una multa del cero punto cinco por ciento (0.5/100) del valor total del contrato. f) Cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el contrato, se le aplicará una multa del uno por ciento (1/100) del valor total del contrato. g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. h) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por

suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente o del personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. k) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. l) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. m) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. n) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. o) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del INTERVENTOR al respecto, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. p) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. q) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. r) En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad y éstas son aceptadas por la Entidad Contratante, habrá lugar a la entrega a El Contratista de los dineros deducidos. **OCTAVA. DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA Y DE LA CLÁUSULA PENAL.** El valor de las multas y la cláusula penal a que se refieren las cláusulas anteriores, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del Artículo 4º de la Ley 80 de 1993, será impuesto por el Alcalde mediante acto administrativo motivado, contra la cual sólo proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. Una vez ejecutoriados los actos administrativos que la impongan podrán ser tomados dichos valores del saldo a favor del **CONTRATISTA.** **NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** **EL CONTRATISTA,** declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley de contratación y sus Decretos Reglamentarios, y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de la Ley; declaración ésta, que se entiende rendida con la firma del presente contrato. Así mismo, se compromete a informar por escrito oportunamente al Municipio si durante la vigencia del contrato le sobreviniere causal de incompatibilidad o inhabilidad alguna. **DÉCIMA.**



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

Imputación del gasto. La presente actuación se imputará a la Disponibilidad Presupuestal N°893 de fecha de 14 de Junio de 2017, del Rubro: 23321101, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 23321107 ECB CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y 23350101 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (desahorro FONPET Educación) y Reserva presupuestal N° 1386 de fecha 27 de Septiembre de 2017.

UNDÉCIMA. Repercusiones laborales. El **CONTRATISTA** se obliga a ejecutar y a responder por el Contrato, en consecuencia El Municipio no adquiere con él, ni con las personas que ocupe para la ejecución del Contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativa. Por lo tanto, El Municipio sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido ya que son de cargo de **EL CONTRATISTA** todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este Contrato adquiere.

DUODÉCIMA. Cláusulas excepcionales. Se entienden incorporadas a este contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad así como las demás señaladas en la Ley 80 de 1993.

DECIMA TERCERA. GARANTÍA ÚNICA. Serán las siguientes al tenor de las estipulaciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, así:

Amparo	Cumplimiento del Contrato	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Estabilidad y calidad de la obra	Responsabilidad Civil Extracontractual
Suficiencia	Diez (10%) por ciento del valor del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	200 SMLMV
Vigencia	El plazo del contrato y cuatro (4) meses más.	El plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de El Santuario.	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del contrato. **EL CONTRATISTA** debe presentar dentro de los **tres (3) días hábiles siguientes** a la firma del presente contrato las garantías a favor de La Alcaldía de El Santuario.

DECIMA CUARTA. Publicación. En los términos del Decreto 019 de 2012 Artículo 223°, el **CONTRATISTA** no estará obligado a publicar, no obstante la administración hará la publicidad en el SECOP.

DECIMA QUINTA. Calidad. **EL CONTRATISTA** se obliga a favor del Municipio a participar, aplicar, ejecutar y adelantar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, así como a diligenciar todos los formatos propios de dicho sistema que le sean suministrados para el efecto, quedando como responsable de la entrega de los mismos los supervisores del contrato.

DÉCIMA SEXTA. Supervisión. El Municipio se encargará de realizar el seguimiento, cumplimiento, control, vigilancia y ejecución del presente contrato a través de la **Secretaría de Obras Publicas y Medio Ambiente**, o por quien designe el señor Alcalde, quien se entiende nombrado para tal efecto con el simple hecho de dar conocer este contrato.

DECIMA SEPTIMA: Cláusula De Indemnidad. **EL CONTRATISTA** se obliga a favor del Municipio a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

DECIMA OCTAVA. Cesión y subcontratación del contrato. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder ni total ni parcialmente el contrato a ninguna persona natural o jurídica, salvo autorización escrita del Municipio de El Santuario. En todo caso el contratista será responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados, proveedores o agentes, quienes



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

carecerán de toda acción contra el Municipio de El Santuario. **DECIMA NOVENA. Liquidación del contrato.** El contrato será objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, a más tardar antes del vencimiento de cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordena la liquidación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad con lo señalado en la Ley 1150 de 2007. **VIGESIMA. Documentos.** Hacen parte de este contrato los siguientes documentos: Estudio previo, análisis del sector, pre pliegos y pliegos de condiciones, banco de proyectos, disponibilidad presupuestal, Resolución apertura del proceso de selección abreviada, Resolución por la cual se designa el comité técnico para la evaluación, Resolución de adjudicación, propuesta técnica y económica con todos sus anexos, acta audiencia de aclaración y asignación de riesgos, informe de verificación de la oferta económica y de los requisitos habilitantes y registro presupuestal. **VIGÉSIMA PRIMERA. Perfeccionamiento y ejecución.** En los términos establecidos en el artículo 41° de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23° de la Ley 1150 de 2007, el presente contrato se entiende perfeccionado una vez lo suscriban las partes y para su ejecución se requerirá de la disponibilidad y el registro presupuestal correspondiente. **VIGÉSIMA SEGUNDA. Control posterior.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 y Ley 610 de 2000, el control posterior ordenado por la Ley, será ejercido por la Contraloría General de Antioquia. **VIGÉSIMA TERCERA. Domicilio.** Para todos los efectos legales se entiende como domicilio el Municipio de El Santuario. **VIGÉSIMA CUARTA. Vigencia.** Se establece como vigencia del Contrato el plazo estipulado.

Para constancia se firma en el Municipio de El Santuario, a los

02 NOV 2017

El Contratante

LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE

Alcalde Municipal

El Contratista

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ

C.C. 71.694.842 expedida en Medellín (Antioquia)

Representante Legal de la "UNIÓN TEMPORAL INGESANTUARIO"

Proyecto: Z.C.

Reviso: M.P.G.

Aprobó: D.A.R.G.



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101152022		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 11 2017			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 11 2017			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 06 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL INGESANTUARIO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.119.259-1			
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 47 A - 35								CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA			
								TELÉFONO: 3122582508			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE EL SANTUARIO								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.983.813-8			
DIRECCIÓN: CALLE 50 49 71								CIUDAD: SANTUARIO, ANTIOQUIA			
								TELÉFONO: 5460080			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (LICITACIÓN PÚBLICA N 004 DE 2017) RELACIONADO CON: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ÁREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARTA CORDOVA - SEDE PRIMARIA - MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA. ESTABILIDAD DE LA OBRA POR CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDIGNIZACIONES LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASSEG/ACTUAL
02/11/2017	02/06/2018	\$27,800,000.00
02/11/2017	02/02/2021	\$27,800,000.00
SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$27,800,000.00

ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL
NOMBRE
C.T. 2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
INGESERCON S.A.S.

IDENTIFICACION PARTICIPACION
900211682-3 60.00
900211855-0 40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****305,181.00	\$ *****7,000.00	\$ *****59,314.00	\$ *****371,496.00	\$ *****83,400,000.00	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
IDEAR SEGUROS LTDA	143569	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELÉFONO: 369.8060 - MEDELLIN

Mmsm



(415) 7709998021167 (8020) 11012611080295 (3900) 00000371496 (96) 20183102

REFERENCIA
PAGO:
1101261108029-5

65-44-101152022

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 98-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

JENNIFER SUAZA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-40-101036616		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 11 2017			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 11 2017			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2018		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL INGESANTUARIO		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.119.259-1	
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 47 A - 35		CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA	
		TELÉFONO: 3122582506	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO UNION TEMPORAL INGESANTUARIO		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.119.259-1	
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 47 A - 35		CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA	
		TELÉFONO: 3122582506	
ADICIONAL: BENEFICIARIO: 901119259 - UNION TEMPORAL INGESANTUARIO			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (LICITACION PÚBLICA N 004 DE 2017) RELACIONADO CON: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA CORDOVA, SEDE PRIMARIA, MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA.
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DEL SANTUARIO Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	02/11/2017	02/02/2018	\$147,573,400.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
C.T. 2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
INGESERCON S.A.S.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900211682-3	60.00
900211955-0	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****74,393.00	\$ *****0.00	\$ *****14,134.00	\$ *****88,527.00	\$ *****147,573,400.00	07 / 11 / 2017

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
IDEAR SEGUROS LTDA	143569	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

Manuel Sarmiento



REFERENCIA
PAGO:
1101261107881-8

65-40-101036616

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Flenzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 99-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186077

DLF1435496

1



EL SANTUARIO
NIT. 890.983.813-8

AUTO APROBATORIO DE LA GARANTÍA ÚNICA

El Santuario, 07 de Noviembre de 2017

De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artículo 23 y el inciso 4° del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.2.3.1.1 de la Sección 3, Subsección 1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de El Santuario procede a la aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el **CONTRATO DE OBRA N° 229** de Noviembre 02 de 2018.

CONTRATANTES	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO – UNIÓN TEMPORAL INGESANTUARIO		
IDENTIFICACIÓN	890.983.813-8 ; 901.119.259-1		
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA, SEDE PRIMARIA. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.		
AFIANZADO	UNIÓN TEMPORAL INGESANTUARIO		
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	65-44-101152022 Anexo 0		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101036616 Anexo 0		
VIGENCIA			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$27.800.000	02-11-2017	02-06-2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$27.800.000	02-11-2017	02-02-2021
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$27.800.000	5 AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA OBRA A SATISFACCIÓN.	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$147.573.400	02-11-2017	02-02-2018

No obstante el contratista al momento de liquidar la relación contractual, deberá ajustar las vigencias de los amparos en los términos del Decreto 1082 de 2015.

MAURICIO PAEZ GAVIRIA
Asesor Jurídico Externo



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

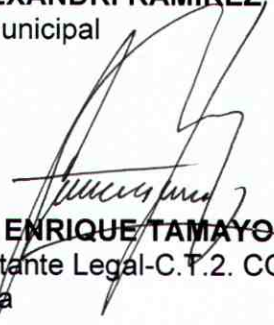
ACTA DE INICIO

07 NOV 2017

En el día de hoy se reunieron el Doctor **LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE**, identificado con cédula de ciudadanía **70.695.235** de El Santuario, en calidad de Alcalde Municipal y Contratante, el Ingeniero **CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ** identificado con cédula de ciudadanía **71.694.842** de Medellín (Antioquia), representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INGESANTUARIO**, identificada con **NIT: 901.119.259-1** en calidad de Contratista el señor **FABIO ANTONIO RIOS URREA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **15.440.957**, Representante Legal de Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño-MASORA identificada con el **NIT 800.183.770-1**, en calidad de Interventor de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo de Interventoría No. 221 del 2017, y el Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente el Arquitecto **DANIEL ALEJANDRO RENDON GAVIRIA** en calidad de Supervisor técnico; Se reunieron para suscribir la presente Acta de Inicio que legaliza la ejecución del Contrato de Obra No.229 de fecha 02 de Noviembre del 2017. El objeto del presente Contrato de Obra es **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN AREA MULTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA, SEDE PRIMARIA. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA"**, contrato que estipula la cláusula tercera el valor del presente contrato se fija en la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$278.000.000)**, se indica como plazo para la ejecución del contrato de tres (03) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución

Para constancia se firma por los intervinientes.


LUIS ALEXANDRI RAMIREZ, DUQUE
Alcalde Municipal


CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Representante Legal-C.T.2. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista


FABIO ANTONIO RIOS URREA
Director Ejecutivo
MASORA- Interventor


DANIEL ALEJANDRO RENDÓN GAVIRIA
Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente

Proyecto: ZC
Revisó: MPG
Aprobó: DARG